

Gravithy

Société par actions simplifiée au capital de 3.611.413 euros

Siège social : Les Docks-Atrium 10.6

10, place de la Joliette 13567 Marseille 2ème arrondissement Cedex 02

914 336 011 RCS Marseille

(la "**Société**")

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 4 MARS 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
le quatre mars,

Le président de la Société, Monsieur José Noldin Junior (le « **Président** »), a pris les décisions ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation d'une réduction du capital de la Société non motivée par des pertes d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros par voie de réduction de la valeur nominale de l'ensemble des actions de la Société à hauteur d'un montant de 0,49 euro par action ;
2. Modification corrélative des statuts de la Société ; et
3. Pouvoirs pour les formalités.

* * *

- A. À titre liminaire, le Président rappelle qu'aux termes des décisions unanimes des associés de la Société prises par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024 (les « **Décisions Unanimes** »), les associés de la Société ont notamment approuvé une réduction du capital de la Société non motivée par des pertes d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros par voie de réduction de la valeur nominale de l'ensemble des actions de la Société à hauteur d'un montant de 0,49 euro par action (la « **Réduction de Capital** »), selon les modalités prévues dans les Décisions Unanimes.
- B. Le Président rappelle également qu'aux termes des Décisions Unanimes, les associés de la Société lui ont conféré tous pouvoirs à l'effet de :
 - (a) déposer au greffe du Tribunal de commerce de Marseille l'acte constatant les Décisions Unanimes (ou un extrait de ce dernier) conformément aux dispositions de l'article R. 225-152 du Code de commerce afin de faire courir le délai d'opposition des créanciers sociaux prévu à l'article L. 225-205 du Code de commerce,
 - (b) constater l'absence d'opposition des créanciers à la Réduction de Capital,
 - (c) le cas échéant, gérer les oppositions éventuelles à la Réduction de Capital et en particulier prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le retrait, le rejet ou la levée de ces oppositions,
 - (d) constater le caractère définitif de la Réduction de Capital et procéder, le cas échéant, aux formalités consécutives à sa réalisation ou constater qu'il n'y a pas lieu à réalisation de la Réduction de Capital, et

- (e) d'une manière générale, prendre toute mesure et effectuer toute formalité utile et/ou nécessaire à la mise en œuvre de la Réduction de Capital, en ce compris, la modification corrélative des statuts de la Société.

C. Ceci étant rappelé, le Président indique :

- (a) que le dépôt d'une copie des Décisions Unanimes relative à l'approbation de la Réduction de Capital a été constaté par le greffe du Tribunal de Commerce de Marseille par récépissé délivré le 24 janvier 2025 ; et
- (b) qu'à la suite du dépôt susvisé, aucun créancier de la Société n'a formé opposition dans le délai légal ainsi qu'en atteste le certificat de non-opposition des créanciers en date du 19 février 2025 délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille.

* * *

PREMIERE DECISION

Constatation de la réalisation d'une réduction du capital de la Société non motivée par des pertes d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros par voie de réduction de la valeur nominale de l'ensemble des actions de la Société à hauteur d'un montant de 0,49 euro par action

Le Président, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes des Décisions Unanimes et après avoir pris connaissance du certificat de non-opposition des créanciers en date du 19 février 2025 délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille et constaté l'absence d'opposition des créanciers à la Réduction de Capital dans le délai légal,

constate la réalisation définitive de la réduction du capital social de la Société non motivée par des pertes d'un montant nominal total de 3.539.184,74 euros par voie de réduction de la valeur nominale de chacune des 7.222.826 actions de la Société à hauteur de 0,49 euro par action, la valeur nominale unitaire de chaque action composant le capital social de la Société étant ainsi ramenée de 0,50 euro à 0,01 euro,

constate qu'en conséquence de ce qui précède, le capital social de la Société est ainsi ramené de 3.611.413 euros à 72.228,26 euros.

Conformément aux Décisions Unanimes, la somme de 3.539.184,74 euros correspondant au montant de la Réduction de Capital sera intégralement affectée au crédit du compte « *primes d'émission, de fusion, d'apport* » qui sera ainsi porté de 3.111.413 euros à 6.650.597,74 euros.

DEUXIEME DECISION

Modification corrélative des statuts de la Société

En conséquence de la décision qui précède, et conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes des Décisions Unanimes, le Président décide de modifier les articles 6.1 (*Apports en numéraire*) et 7 (*Capital social*) des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

A. l'article 6.1 (*Apports en numéraire*) des statuts de la Société est désormais complété comme suit :

"Aux termes des décisions du Président prises le 4 mars 2025, le Président, usant des pouvoirs qui lui ont été conférés par décisions unanimes des associés prises par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2024, a constaté la réalisation d'une réduction du capital social de la Société d'un montant nominal total de TROIS MILLIONS CINQ CENT TRENTE-NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-QUATORZE CENTIMES (3.539.184,74€) par voie de réduction de la valeur nominale de chacune des actions émises par la Société à hauteur de quarante-neuf centimes d'euro (0,49 €) par action, ramenant ainsi la valeur nominale unitaire des actions composant le capital social de la Société de cinquante centimes d'euro (0,50€) à un centime d'euro (0,01€).";

B. l'article 7 (Capital social) des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit :

"7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de SOIXANTE-DOUZE MILLE DEUX CENT VINGT-HUIT EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES (72.228,26 €).

Il est divisé en SEPT MILLIONS DEUX CENT VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT VINGT-SIX (7.222.826) actions, d'une valeur nominale unitaire d'un centime d'euro (0,01€), toutes de même catégorie, souscrites et libérées en totalité."

TROISIEME DÉCISION

Pouvoirs pour formalités

Le Président **décide** de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités, notamment en matière de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra et qui seraient nécessaires compte tenu des décisions adoptées ce jour.

* * *

Le présent procès-verbal est signé par le président de la Société dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux article 1366 et 1367 du Code civil) certifié « DocuSign ». Le signataire reconnaît à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite.

Le 4 mars 2025

Signed by:

592A811D87FA4E5...

Le Président

Monsieur José Noldin Junior